

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES Y CONSEJO DE TITULARES CONDOMINIO STELLA MARIS	CIVIL NUM. SJ2025CV00899
Demandantes	SALÓN:804
VS.	SOBRE: INJUNCTION
CORPORACIÓN COLÓN PRIETO Y ASEGURADORA ABC	PRELIMINAR Y PERMANENTE;
Demandados	INJUNCTION ESTATUTARIO, LEY DE CONDOMINIOS Y ARTÍCULO 14.1 LEY DE REFORMA DE PERMISOS

MOCIÓN EN OPOSICIÓN A PRESENTACIÓN TARDÍA DE EVIDENCIA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte interventora Harlan B. Harvey, por conducto de la representante legal, que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. Que el pasado 18 de agosto de 2025 se celebró una inspección ocular en la que la parte demandada ni siquiera tuvo la deferencia de coordinar para que se nos permitiera la entrada al interior del Apartamento 10 A, a los fines de poder observar desde el interior de dicho apartamento los cambios de fachada alegados por la parte demandante.
2. El 19 de agosto de 2025 (SUMAC 74) el Tribunal notificó copia de su Minuta en la que dispuso: **“Las partes deberán presentar la prueba documental a ser utilizada durante la vista debidamente identificada, los nombres de los testigos y una breve narrativa de lo que declararán diez (10) días antes del señalamiento.**
3. Que en dicha minuta se recogió además la admisión del Lcdo. Cabán como representante legal de la parte demandada mediante la que expresó que: **“Hace constar que el demandado lo que obtuvo del Municipio de San Juan fue un permiso para remodelación, por lo que la construcción del falso techo y la instalación de las ventanas fueron realizadas sin permiso y está en disposición de estipular ese hecho.”**
3. La vista en este caso estaba pautada para el **26 de septiembre a las 9:00 am.** Oportunamente, a saber, el **16 de septiembre de 2025**, la parte demandante y la parte interventora detallaron y presentaron moción acompañando la evidencia a ser presentada durante la vista señalada y el listado de sus testigos **con 10 días de anticipación a la fecha originalmente señalada en cumplimiento con la orden del Tribunal recogida en la minuta notificada el 19 de agosto de 2025.**
4. La vista en cuestión fue pospuesta a solicitud de la representación legal de la parte demandada para el 20 de octubre del corriente a las 9:00 Am.
5. El pasado 14 de octubre del corriente año, **ósea 6 días antes del nuevo señalamiento de vista**, la parte demandada presentó Moción al Expediente Judicial

incluyendo copia de la evidencia que pretende presentar durante la vista señalada para el próximo 20 de octubre del corriente. De conformidad con la Orden emitida por este Tribunal **la notificación de esta evidencia se hace de forma tardía en incumplimiento con el termino establecido por el Tribunal.** Por lo que respetuosamente se solicita que no se permita la presentación de la evidencia tardíamente notificada por la parte demandada en incumplimiento con el termino ordenado por el Tribunal.

POR TODO LO CUAL en mérito de lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente de este Honorable Tribunal no permita la presentación de la evidencia tardíamente notificada por la parte demandada en incumplimiento con el termino dispuesto por el Tribunal.

CERTIFICO: que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, en San Juan, Puerto Rico hoy 15 de octubre de 2025.

ROSARIO BADILLO LAW OFFICES

1106 CALLE PICCIONI APT. 5

SAN JUAN, PUERTO RICO 00907

E-MAIL: trosariobadillo@yahoo.com

F/LCDA. TERESA ROSARIO BADILLO

RUA: 9,584. Tel. (787)783-2711